재건축 환급금(청산금)에 대한 양도소득세 안내

입주권 상태에서 상속이 개시된 조합원용 | 세무법인 이레 | 2026. 9.

1. 핵심 요약

구분	내용
세금이 나오나요?	거의 나오지 않습니다. 상속은 취득가액이 상속 당시 평가액으로 올라가고(이월과세 없음), 평가액에 환급금 수령권이 액면 그대로 들어 있어 차익이 0 안팎입니다. 돌아가신 분의 이익은 상속세로 과세가 끝났습니다.
누가 신고하나요?	상속인 각자, 본인 상속지분대로 (협의분할 지분, 없으면 법정지분)
언제 신고하나요?	양도일은 소유권이전고시일 다음 날. 그 날이 속한 달의 말일부터 2개월 내 예정신고 (환급금 입금일이 아님)
돌아가신 분이 생전에 받은 환급금은?	상속재산(현금)으로 상속세만 과세되고, 상속인의 양도세 계산에서는 제외. 상속 후 지급분만 계산에 들어갑니다

2. 취득일은 용도별로 다릅니다

용도	기준일	효과
장기보유특별공제·비과세 보유기간	상속개시일	상속일부터 새로 기산
세율 (1·2년 미만 단기양도 판정)	돌아가신 분의 종전주택 취득일	단기 중과세율(70·60%) 걱정 없음
감면·다주택 중과배제 (사업시행인가고시 2년 전 취득 요건)	돌아가신 분의 취득일	돌아가신 분이 요건을 충족했으면 상속인도 감면 15%와 중과배제 적용

* 사업시행인가고시 (2013.8.1.) 기준 2년 전에 취득한 경우 혜택

3. 계산 예시

가정

- 권리가액 25 억, 조합원분양가 10 억 → 환급금 15 억 (전액 이전고시 후 지급, 생전 수령분 없음)
- 2023 년 상속 개시, 자녀 3 명이 각 1/3 씩 상속. 사례 A 상속세 신고 시 입주권을 30 억으로 평가(환급금 수령권 15 억 액면 포함), 사례 B 환급금 수령권을 빼고 15 억으로만 평가한 경우

항목 (상속인 1인 기준)	사례 A — 상속재산 평가에 환급금 포함	사례 B — 상속재산 평가에 환급금 제외
양도가액 (환급금 1/3)	5억원	5억원
취득가액 (상속 평가액 중 환급금 상당액)	5억원	0원
양도차익	0원	5억원
예상 세액 (1인)	0원 (신고는 필요)	약 1억 9,000만원 (3인 합계 약 5억 7,000만원, 장특공·감면 미적용 가정)

4. 주택 수·중과는 걱정할 것이 있나요

- **주택 수는 상속인 각자의 세대 기준.** 1+1 이면 신축 2 채 공유지분으로 2 주택이라 비과세는 안 되지만, 사례 A 는 차익이 0 이라 실익이 없습니다.
- **본인 세대에 다른 주택이 있어도** 상속개시일부터 5 년 내 양도분은 중과에서 제외되고, 5 년이 지나도 위 2 번 표의 감면 요건을 갖췄으면 중과배제됩니다.

5. 준비 서류

상속세 신고서(재산 평가명세), 협의분할서·가족관계증명서, 상속 취득세 영수증, 관리처분계획서, 환급금 지급내역·입금 통장 사본

문의 세무법인 이레 (방배5구역 환급금 양도소득세 담당자) 02-557-0082